

使用“震楼器”反击邻居系滥用私力救济

——熊某、黄某诉韦某噪声污染责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市海珠区人民法院(2023)粤0105民初3402号民事裁定书

2. 案由：噪声污染责任纠纷

3. 当事人

原告：熊某、黄某

被告：韦某

【基本案情】

熊某、黄某主张，其与韦某系上下楼邻居，位于楼下的韦某自2021年8月起故意使用震楼器在休息时间制造噪声，严重影响其正常生活。双方多次协商未果，熊某、黄某遂提起诉讼，要求韦某拆除震楼器，停止制造噪声，赔礼道歉，并赔偿精神抚慰金1万元。经现场勘查确认，韦某存在使用震楼器的行为。经法院调解，韦某停止使用震楼器制造噪声。熊某、黄某提交撤诉申请称，鉴于没有再发现难以忍受的震楼声，本着邻里团结、社会和谐的原则，撤回本案起诉，如震楼声再次发生，则另行起诉。

【案件焦点】

使用“震楼器”反击邻居是否属于滥用私力救济。

【法院裁判要旨】

广东省广州市海珠区人民法院经审理认为：原告熊某、黄某的撤诉申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第一百五十七条第一款第五项规定，裁定如下：

准许原告熊某、黄某撤诉。

【法官后语】

人民群众享有宁静生活的权益，面对相邻侵扰，不采取法律途径解决，而是故意使用震楼器制造噪声予以反击，违反法律规定，违背公序良俗，属于滥用私力救济。噪音的影响范围不可控，可能殃及无辜，更应给予价值判断的否定性评价。因前述行为引发邻里冲突，甚至升级为刑事犯罪的情形屡见报端，说明该情况具有一定的普遍性，已成为影响和谐友善邻里关系构建的重要因素，应给予足够重视。

一、私力救济的性质和特征

我国法律中没有关于私力救济的直接表述。学理上认为，私力救济是指权利主体不借助于公力，单纯依靠私人的力量保护与实现权利的方式。^①从实体法层面来说，私力救济的性质可被解释为侵权抗辩事由或违法阻却事由；从诉讼法层面来说，作为纠纷解决机制之一，私力救济是与公力救济相对的概念，是指不依赖于法定或者相关的程序自行解决纠纷。

私力救济相较于公力救济，其最显著的特征之一是救济过程中没有保持中立的第三方的加入，是以自己的力量来解决争端，包括请求家人、朋友或委托、雇佣第三方协助解决，也属于私力救济，因为他们不属于中立第三方，而是加入一方在纠纷解决中占据对该方有利的地位。私力救济针对不同的对象可以分为针对人身和针对财产两类。比如扣留对方、搜查他人身体、恐吓等针对人身的行为，或是留置动产、毁损财物等针对财产的行为，前者往往给对方造成人身权损害，后者会给对方造成财产权损害。私力救济的手段也有较平和与较激

^①沃耘：《民事私力救济的边界及其制度重建》，载《中国法学》2013第5期，第178页。

烈的区分,前者如协商、和解,后者如强制甚至使用武力。有观点认为,私力救济的形式多种多样,我国民事法律认可的私力救济包括,如《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第四百四十七条规定的留置权、《民法典》第六百七十三条规定的未按期偿还借款贷款人有权停止或提前收回借合同等,以及《民法典》第一千一百七十七条规定的自助行为。^①本案中,韦某在与邻居熊某、黄某的矛盾中依靠自身力量,故意使用震楼器制造噪声予以反击,就是在利用私力救济的方式解决矛盾。其具体采用的手段能否获得法律认可可是本案要讨论的问题。

二、滥用私力救济的认定及法律后果

如果在私力救济的过程中使用不当甚至较激烈的手段,可能会造成侵权乃至构成犯罪不仅不能实现解决纠纷的目的,反而会使矛盾升级。《民法典》并未界定不正当私力救济,但是其第一千一百七十七条规定:“合法权益受到侵害,情况紧迫且不能及时获得国家机关保护,不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的,受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施;但是,应当立即请求有关国家机关处理。受害人采取的措施不当造成他人损害的,应当承担侵权责任。”本条可以理解为私力救济的兜底条款,如果被认定为是合理的私力救济即可以被认为是自助行为,反之则可能构成侵权。

对于是否属于滥用私力救济,实践中,可根据《民法典》第一千一百七十七条规定的自助行为的认定规则进行把握,具体可以从以下几个角度进行衡量。一是是否具备前提条件,根据《民法典》第一千一百七十七条规定,自助行为的实施必须满足合法权益受到侵害,情况紧迫且不能及时获得国家机关保护的前提条件。如果这些前提条件不满足,使用私力救济缺乏合法性前提。二是手段是否相当,私力救济的手段应与不法侵害的程度相当,如果使用暴力手段或者方法不当,超出保护权益的必要性和合理性范围的,就可能给对方造成不必要的损害,该救济行为不具有合法性。三是是否违反公序良俗或存在重大过错,

^①苏璟:《民事私力救济研究》,兰州大学2013年硕士学位论文。

如果采取的手段虽然能起到制止法益受到侵害的作用，但是手段本身违反公序良俗原则或存在重大过错的，也不能被认为是合理的私力救济，如限制他人人身自由进行讨债，不能被认为是合理的私力救济。四是事后是否立即请求公力救济，私力救济不能取代公力救济，只能在合法合理的范围内发挥补充作用，在应当借助公权力时选择使用私力救济，或是在自助行为完成后没有及时转化为公力救济，那么就是对私力救济的滥用。

本案中，震楼器的噪音对熊某、黄某的私人生活安宁造成了侵害，侵害了熊某、黄某的隐私权，且震楼器造成的噪音影响是持续的，不能算作平和手段。就双方最初的噪音纠纷，双方本应协商解决或者诉诸公力救济，但是韦某选择用震楼器反击，属于滥用私力救济。滥用私力救济的法律后果需要针对具体情况进行判断，以本案为例，使用震楼器是一种违法行为，《中华人民共和国噪声污染防治法》（以下简称《噪声污染防治法》）第八十七条第一款规定，违反本法规定，产生社会生活噪声，经劝阻、调解和处理未能制止，持续干扰他人正常生活、工作和学习，或者有其他扰乱公共秩序、妨害社会管理等违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。《中华人民共和国治安管理处罚法》则具体规定了因此违反治安管理行为的认定标准和处罚标准。震楼器使用者本希望以此种反击化解矛盾，但因震楼器“对攻”往往是持续性的，不仅不能解决问题，反而会震坏自家天花板、空调排水管，还会因此被投诉、报警，使自己成为楼里的“公敌”，不仅侵害了他人的的人格权益，甚至损害社会公共利益，导致害人害己。

三、滥用私力救济的社会原因分析及建议

本案在审理中发现，以本案为代表的邻里关系处理为例，滥用私力救济的发生有一定的社会原因。一是邻里纠纷易发。随着城市化的推进，高层建筑的邻里之间，常因噪声、漏水等发生纠纷，有时正常生活产生的声音也会影响邻居的安宁。二是维权渠道不畅可能激化矛盾。对于邻里纠纷，行政、司法干预的效果有限，认定难、取证难、执法难、维权成本高、违法成本低。在正常渠道走不通的情况下，有些邻居在不良商家的诱导下，选择使用震楼器反击。三

是工具的不当使用可能导致矛盾复杂化。有的噪声纠纷系因一种蓝牙共振音箱引发，这种音箱本应用于欣赏音乐，但如果将其顶在房顶，楼上住户的地板就会变成“扩音器”，音箱也变为“震楼器”。从行为性质认定看，狭义“震楼器”仅具有“震楼”功能，使用即可推定违法，除非使用者举证证明其使用行为有正当目的。而前述音箱既有正当的用途，也有“震楼”作用，非正当使用将变为侵权的工具，如何合理划定正当使用的界限，给事实认定和法律适用提出了难题。

针对此类相邻纠纷的预防与化解：一是法律已有相关规定。《民法典》第二百八十八条明确了正确处理相邻关系的基本原则。具体到噪声纠纷，《噪声污染防治法》规定，家庭及其成员应当培养减少噪声产生的良好习惯，尽量避免产生噪声对周围人员造成干扰，互谅互让解决噪声纠纷，共同维护声环境质量。使用家用电器、乐器或者进行其他家庭场所活动，应当控制音量或者采取其他有效措施，防治噪声污染。公众在使用音箱时，应当控制音量，或采取其他有效措施，如尽量避开深夜等休息时间、关闭门窗等，避免干扰邻居正常生